

Il est tenu au siège social une comptabilité régulière conformément à la loi et aux usages commerciaux.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société et jusqu'au trente et un décembre de l'année courant.

Il est dressé chaque année, au trente et un décembre par les soins du ou des gérants un inventaire de l'actif et du passif de la société et bilan résumant cet inventaire. Dans cet inventaire, le ou les gérants font subir aux divers éléments de l'actif les amortissements qu'ils jugent utiles.

Tout associé peut personnellement ou par fondé de pouvoirs prendre communication au siège social de l'inventaire du bilan et du compte de profits et pertes.

ARTICLE 23 : REPARTITION DES BENEFICES

Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de frais généraux et charges sociales, de tous amortissements pour risques commerciaux industriels et financiers, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé :

Cinq pour cent (5 %) pour former le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque la réserve est descendue au dessous de ce dixième.

Le solde des bénéfices sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent d'un commun accord aux majorités de l'article 71 de la loi n° 5-96, affecter tout ou partie de la portion des bénéfices revenant aux parts à la création de réserves générales ou spéciales, dont ils détermineront l'emploi et la destination et à l'amortissement des parts sociales au moyen d'un remboursement égal sur chacune d'elles. Après leur amortissement intégral, les parts

sont transformées en parts de jouissance ayant les mêmes droits que les parts du capital sauf le remboursement de leur montant nominal.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par tous les associés, proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse être tenu au-delà du montant de ses parts.

ARTICLE 24 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes aura lieu chaque année, aux époques et des manières fixées par la gérance.

ARTICLE 25 : DISSOLUTION POUR PERTES :

Si le ou les gérants reconnaissent que la situation nette est inférieure au quart du capital social, ils seront tenus de convoquer les associés afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital social ou le réduire à ce qui reste ou la transformer en d'autre forme ou dissoudre la société.

Le ou les gérants doivent assurer la publication de ces faits.

Le tout, conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi n° 5-96.

ARTICLE 26 : TRANSFORMATION

La société pourra être transformée en société de toute autre forme par décision prise à l'unanimité lorsqu'il s'agit d'une transformation en commandité simple et en d'autre forme par décision prise conformément aux statuts de la S. A . R . L conformément à l'article 87 de la loi précitée.

ARTICLE 27 : LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation sera faite par le ou les gérants et à défaut par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par ordonnance rendue par Monsieur le Président de Tribunal de Premier Instance du ressort du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Pendant le cours de la liquidation, les associés peuvent comme pendant l'existence de la société prendre les décisions qu'ils jugent nécessaires pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Tout l'actif social est réalisé par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif social et de paiement du passif et qui s'ils sont plusieurs, peuvent agir ensemble ou séparément.

Ils pourront notamment vendre et traiter, compromettre, exercer toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, consentir tous désistements, mainlevées ou radiation avec ou sans paiement.

Le ou les liquidateurs peuvent avec l'autorisation des associés donnée dans la forme et avec la majorité prescrite par l'article 20 ci-dessus, faire l'apport ou la cession à une autre société ou à tout autre personne de l'ensemble des biens, droits et obligations tant actifs que passifs, de la société dissoute.

Le produit net de la liquidation sera employé à rembourser aux associés le montant de leurs parts sociales, le surplus sera réparti proportionnellement aux parts sociales qu'ils possèdent

ARTICLE 28 : CONTESTATIONS.

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre des associés, soit entre la gérance et la société, relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la loi, et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du ressort du siège social.